

Marie-Françoise LABBÉ

Avocat

29, Boulevard Jean Jaurès

83300 DRAGUIGNAN

Tél : 04.94.99.19.28

labbe.mf.avocat@gmail.com

AFF. MOSZKOWSKI/RUMSEY

2025090003

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE DRAGUIGNAN

Jex Immobilier

RG N° 25/05790

Audience du 23.01.2026 à 9h00

CONCLUSIONS D'INCIDENT

RPVA 22.01.2026

POUR :

Monsieur Marc MOSZKOWSKI, né le 25.06.1954 à Coevorden, Pays Bas, de nationalité française, demeurant Le Verdos 83300 CHATEAUDOUBLE

Ayant pour avocat **Maître Marie-Françoise LABBE**, avocat au barreau de Draguignan, qui se constitue sur les présentes,

CONTRE :

M. RUMSEY David

Ayant pour avocat **Maître Jean-Christophe MICHEL**, avocat associés au Barreau de DRAGUIGNAN,

* * *

PLAISE AU JUGE DE L'EXECUTION IMMOBILIERE

I. Rappel des faits et de la procédure

Attendu que le concluant n'a jamais reçu d'assignation à comparaître à l'audience du 28 février 2019, au cours de laquelle son sort fut donc jugé en son absence, sans qu'il puisse présenter sa défense.

Qu'il n'a donc pas pu démontrer la nature frauduleuse de l'affaire alors que ses pièces produites en référé pour sa défense avaient été fructueuses sept mois auparavant.

Que le bien litigieux est un bien hérité de sa tante, pour lequel ce dernier a dû s'acquitter d'un impôt de succession de 383.784 €.

Que Monsieur Marc MOSZKOWSKI rappelle qu'il n'a jamais reçu une quelconque somme du demandeur, qui curieusement est associé de son ancien employeur avec qui il est en litige depuis de longues années pour des arriérés de salaires très élevés.

Que toutes les sommes reçues, sans exception aucune, le furent de son employeur Rus Howard, y-compris celle qui fait l'objet de la courante affaire, et non pas du poursuivant,

Que M. RUMSEY, après avoir été débouté en référé, a assigné le concluant qui n'a toutefois pas été informé de la procédure ne lui permettant pas ainsi de faire valoir sa défense.

Que c'est dans ces conditions que le concluant a interjeté appel du jugement réputé contradictoire,

Que toutefois la Cour n'a pas donné gain de cause au concluant,

Attendu que par acte du 21 juillet 2025 le demandeur a délivré assignation à comparaître devant la Juridiction de céans,

Que le requérant a constitué avocat et a sollicité et obtenu la transmission des pièces du demandeur,

Que toutefois il a été fait sommation en date du 19.09.2025 d'avoir à produire les pièces suivantes :

- Commandement aux fins de saisie immobilière,
- Décompte des sommes réclamées réactualisé avec déduction des intérêts prescrits.

Que c'est ainsi que se présente cette affaire,

II. Discussion

A. Le demandeur ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible

Attendu que le requérant justifie de ce que des paiements sont intervenus,

Que la charge de la preuve du quantum réclamé pèse sur le créancier,

Que dès lors le demandeur devra justifier du montant de sa créance,

Qu'il lui appartient de produire les éléments permettant de calculer les sommes réclamées,

Que tel n'est pas le cas,

Que la juridiction de céans ne se laissera pas convaincre et débouterà le demandeur de toutes ses demandes, fins et conclusions,

B. Situation du concluant

Le concluant perçoit les revenus suivants :

- ENIM (Établissement National des Invalides de la Marine): 598,90 €
- CARSAT SUD EST: 96,82 €
- AG2R AGIRC-ARRCO: 133,09 €
- Pension de 46,12 €

C. A titre subsidiaire : sur la demande de sursis à statuer

Au vu des éléments de procédure et du comportement du demandeur, Monsieur Marc MOSZKOWSKI a introduit une action civile devant le United States District Court for the Western District of New York (Cour Fédérale des États-Unis, District Ouest de l'État de New York). (Pièces N°6 et 7)

Le virement litigieux de 50.000 USD du 4 juin 2013 ne fut jamais effectué par M. Rumsey, contrairement aux affirmations qu'il a soutenues dans la procédure française.

La pièce bancaire pertinente démontre sans ambiguïté aucune que le virement fut signé et émis par son employeur de l'époque, M. Rustin Howard, président de DeepGulf, Inc.

Monsieur Marc MOSZKOWSKI disposait de cette pièce dès 2018, tant dans l'action en référé que lors de la procédure au fond.

Cependant : – dans le référé, sa défense ne porta que sur l'urgence et non sur le fond ; – dans la procédure au fond du 28 février 2019, Monsieur Marc MOSZKOWSKI ne fut pas assigné à comparaître, ne fut pas convoqué, n'était pas représenté, faute de ressources, et fut donc juridiquement empêché de communiquer directement avec le tribunal.

En appel, bien que la pièce figurât au dossier, les juges ne vérifièrent pas l'identité du payeur, laquelle est pourtant déterminante.

Pendant plusieurs années, M. Howard reconnut oralement et fréquemment que ce « prêt » était une fiction comptable interne conclue entre lui et M. Rumsey, sans conséquence pour Monsieur Marc MOSZKOWSKI et destinée à régulariser leurs propres écritures.

Le 21 novembre 2017, au cours d'un différend opposant Monsieur Marc MOSZKOWSKI à M. Howard, M. Rumsey réclama brusquement la somme, plus intérêts au taux usuraire de 17%, en affirmant à tort qu'il était le payeur du virement.

La procédure ayant abouti au jugement du 28 février 2019 se déroula en l'absence de Monsieur Marc MOSZKOWSKI, faute d'avoir obtenu une aide juridictionnelle dans les délais et faute de convocation régulière.

Le tribunal retint alors, sur la base d'éléments matériellement inexacts : – que sa signature était manuscrite, alors qu'elle ne l'était pas, – que M. Rumsey avait versé les fonds alors qu'il ne les a jamais versés.

Face à l'utilisation par M. Rumsey de ce jugement pour procéder à la saisie internationale de ses biens, Monsieur Marc MOSZKOWSKI a déposé une action civile fédérale fondée notamment sur le Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) devant la Cour Fédérale des États-Unis, District Ouest de l'État de New York, contre David Rumsey, Rustin Howard et DeepGulf, Inc.

Cette action les met en cause pour fraude, présentation de documents mensongers, enrichissement sans cause, et utilisation transfrontalière d'un jugement obtenu sans débat contradictoire pour exécuter une créance inexistante.

La plainte fédérale a été déposée le 06.01.2026.

Elle a été communiquée à M. Rumsey, et il lui appartient désormais de décider librement s'il souhaite maintenir, suspendre ou retirer les mesures d'exécution qu'il poursuit en France.

Ces éléments constituent un changement majeur du contexte, éclairant l'irrégularité de la créance invoquée, l'existence d'une fraude préalable, et l'opportunité d'un sursis à exécution.

Cette plainte est fondée sur l'existence d'un ensemble de manœuvres frauduleuses et d'abus de procédure (action dite de racketeering, au sens du droit fédéral américain – "RICO"), impliquant plusieurs personnes, et dont la procédure engagée à Draguignan constitue un élément factuel central, mais non exclusif.

Dans ce cadre, l'action fédérale vise notamment à faire constater que la poursuite immédiate de mesures d'exécution par M. Rumsey, avant toute clarification judiciaire de faits substantiels à l'origine de la créance alléguée, créerait un risque manifeste d'atteinte irréversible et disproportionnée.

Dans un souci de bonne administration de la justice, Monsieur Marc MOSZKOWSKI sollicite donc respectueusement, à titre conservatoire, qu'il soit sursis aux mesures d'exécution actuellement en cours.

La juridiction de céans n'a pas à se prononcer, directement ou indirectement, sur la recevabilité de cette procédure étrangère.

Cette demande de sursis a pour finalité d'éviter des conséquences irréversibles susceptibles de rendre toute issue ultérieure dépourvue d'effectivité.

D. A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles du requérant

Attendu enfin, que très subsidiairement ce dernier sollicite la faveur des dispositions de l'article L314-20 du Code de la consommation qui dispose :

«L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.

En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension »,

Qu'ainsi ils proposent de s'acquitter de l'éventuelle dette qui serait justifiée en 24 mensualités,

Que le concluant, qui est de bonne foi, sollicite également l'interruption du cours de tout intérêt ou pénalité pendant ce délai,

E. A titre encore plus subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles du requérant

Attendu que Mr MOSZKOWSKI sollicite la vente amiable du bien,

Qu'au soutien de sa demande il produit un avis de valeur du bien pour un montant de plus de 1.500.000€,

F. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES

Attendu que pour toutes les raisons sus développées il serait parfaitement inéquitable de laisser la charge de la présente procédure à Mr MOSZKOWSKI,

Que par conséquent le demandeur devra être condamné au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, étant précisé que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions du Code de la consommation,

Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil,

Vu les articles 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu le code de procédures civiles d'exécution, et notamment l'article R321-3 du Code des procédures civiles d'exécution,

Vu les pièces versées aux débats,

A TITRE PRINCIPAL

- Constaté que le demandeur ne justifie pas de sa créance,

PAR CONSÉQUENT

- Débouter M. RUMSEY de toutes ses demandes, fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE

- Sursoir à statuer dans l'attente de la décision américaine sur la plainte déposée par le défendeur,

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- Accorder un moratoire de 24 mois à Mr MOSZKOWSKI sans pénalité et intérêts,

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE

- Autoriser la vente amiable,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Ordonner la mainlevée du commandement aux fins de saisie aux frais avancés de M. RUMSEY, et sous astreinte de 150€ par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- Le Condamner au paiement de 1.500€ au titre de l'article 700 du cpc,
- Le Condamner à supporter les frais de la présente instance,

SOUS TOUTES RESERVES

PIECES VERSES AUX DEBATS

Pièces adverses,

1. Avis de valeur
2. Avis d'imposition 2021 à 2024
3. Livret de famille
4. Avis de pension ENIM
5. Relevés de compte faisant état des saisies
6. RICO Complaint Western District of New York (English)
7. Plainte RICO District Ouest de l'État de New York (Français)

8. Letter to David Rumsey (English)
9. Lettre à David Rumsey (Français)
10. Lettre au Juge de l'Exécution (Français)
11. First District Court of Florida Brief of Appellant (English).